

1501280-86.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME AUGUSTO DIAS SANTOS e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

GUILHERME AUGUSTO DIAS SANTO e MICAEL ALVES DE SOUSA foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, ao que consta, no dia 31 de maio de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501280-86.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501280-86.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME AUGUSTO DIAS SANTOS e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

GUILHERME AUGUSTO DIAS SANTO e MICAEL ALVES DE SOUSA foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, ao que consta, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 8h54min, na Travessa Do Carmo, 1- Carapicuíba, dividindo os atos executórios e em concurso de agentes, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 78 porções de maconha, 32 porções de crack e 160 porções de Cocaína, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2022 (fl.68). Os acusados foram citados e apresentaram respostas escritas.

Nesta solenidade, foi ouvida uma testemunha e realizado o interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público postulou a absolvição por falta de provas, o que foi ratificado pela Defesa.

É o relatório. Fundamento e decido.

Acolho a manifestação ministerial, com a consequente absolvição dos acusados por ausência de provas.

Os réus negaram os fatos na fase policial e, hoje, em juízo, fizeram uso do direito ao silêncio.

Por sua vez, o único policial ouvido, nada se recordou dos fatos, sendo que o outro miliciano está em licença médica, razão pela qual desistiu-se de seu depoimento.

Neste contexto, havendo dúvidas da prática delitiva e, não sendo as provas extrajudiciais confirmadas em juízo (art. 115 do CPP), a absolvição de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para ABSOLVER os RÉUS GUILHERME AUGUSTO DIAS SANTOS, filho de Patricia Josier Dias Santos e Vagner De Souza Bizerra Santos, RG nº. 58.963.613, e MICAEL ALVES DE SOUSA, filho de Ivone Alves Geraldo e Aparecido Rodrigues De Sousa, RG nº. RG: 53.897.596 , da imputação do art. 33 "caput" da Lei nº.11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, por consequência, alvará de soltura me relação ao corréu Guilherme.

Sem custas.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA